Relazione illustrativa

Proposta di legge: disposizioni per il pagamento del gioco pubblico esclusivamente tramite conto di gioco statale, per la tracciabilità dei flussi finanziari e il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo

BOZZA PER LA DISCUSSIONE · NOVEMBRE 2026

Premessa e finalità

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge dispone che il gioco pubblico in rete fisica — gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (AWP), gli apparecchi da ambiente remoto (AWPR) e, in una seconda fase, la raccolta fisica delle scommesse — avvenga esclusivamente mediante un conto di gioco nominativo e statale, istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM).

Le finalità sono due e vanno tenute distinte, perché reggono su basi giuridiche diverse.

1. **Contrasto del disturbo da gioco d'azzardo.** Il contante è il mezzo che rende ineffettivi gli strumenti di protezione già previsti dall'ordinamento: la verifica della maggiore età, l'autoesclusione, ogni limite di spesa. Con il contante non c'è un titolare, quindi non c'è nessuno a cui applicarli. È la finalità portante della proposta, ancorata alla tutela della salute (articolo 32 della Costituzione).
2. **Tracciabilità dei flussi.** Il contante nelle AWP è il segmento meno tracciato della filiera del gioco pubblico. L'obbligo di pagamento tracciabile risponde alle esigenze di prevenzione del riciclaggio e di contrasto dell'evasione.

La proposta non vieta il gioco lecito, non introduce nuove tipologie di gioco e non modifica le regole di gioco: disciplina il mezzo di pagamento e gli strumenti di protezione del giocatore (articolo 1, comma 2).

Il ruolo protettivo dello Stato

La proposta rivendica apertamente il ruolo protettivo dello Stato, dandogli però un contenuto giuridico preciso che lo distingue dallo Stato etico.

- **Non giudica il gioco.** Il gioco resta lecito e la scelta di giocare resta dell'adulto. Lo Stato non impone una morale: fissa le condizioni di sicurezza in cui il gioco, che esso stesso autorizza, si svolge.

- **Protegge chi non è in grado di proteggersi da solo.** È la funzione antica e tuttora operante dello Stato verso chi è vulnerabile (*parens patriae*). Il disturbo da gioco d'azzardo è un disturbo clinico riconosciuto e compromette la capacità di autogoverno: la protezione si fonda sulla vulnerabilità, non sulla disapprovazione di un comportamento.
- **Risponde delle condizioni del gioco.** Avendo autorizzato il gioco e incassandone il gettito, lo Stato non può comportarsi da spettatore. Il dovere di protezione cresce con l'interesse che lo Stato ricava dall'attività protetta.
- **Agisce sulle condizioni, non sulle scelte.** Limiti predefiniti, pause, autoesclusione effettiva: sono le regole della casa, non una porta chiusa a chiave.
- **È graduale.** La protezione è proporzionata alla vulnerabilità: limiti predefiniti modificabili per tutti, vincoli volontari a tempo, revocabili con uscita ritardata, per chi li assume, blocco totale per gli autoesclusi. E l'applicazione dell'obbligo è essa stessa graduale e condizionata ai risultati (fase pilota, articolo 10).

Il fondamento costituzionale è nei doveri inderogabili di solidarietà (articolo 2) e nella tutela della salute come interesse della collettività (articolo 32). Uno Stato che incassa dal gioco e non protegge i giocatori non adempie al ruolo di garante: si comporta da banco.

Che cosa la proposta non può fare. La proposta non pretende di fermare chi ha una dipendenza grave: il conto rende visibile il rischio e offre un punto di intervento, non sostituisce la cura. Il perimetro riguarda gli apparecchi e le scommesse in sede: chi viene frenato potrebbe spostarsi su lotterie istantanee o su gioco illegale. La relazione tecnica lo dichiara e la valutazione prevista dall'articolo 14 lo misura. Le prove sugli interventi di limitazione sono di qualità povera, come segnala la mappatura su Lancet Public Health: per questo indicatori e pause si introducono con gradualità e con valutazione indipendente.

Quadro normativo vigente e lacuna

Nessuna norma vigente impone il pagamento elettronico sugli apparecchi: le AWP funzionano a monete e banconote. Il legislatore ha però già riconosciuto la legittimità di restrizioni al contante nel gioco, limitandole al canale a distanza.

- **Gioco a distanza.** Il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, ha fissato all'articolo 13 un limite al contante per le ricariche dei conti di gioco presso i punti vendita; una determina dell'ADM del 22 ottobre 2026 prevede strumenti tracciabili e il divieto di prelievo in contanti presso tali punti, con regime transitorio fino al 31 marzo 2027.
- **Gioco fisico.** La delega per il riordino del gioco fisico (articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111) è scaduta il 29 agosto 2026 senza che il decreto legislativo fosse adottato. Resta in vigore il quadro precedente.
- **Verifica dell'età.** L'obbligo di verifica della maggiore età per l'accesso agli apparecchi, introdotto dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, non ha avuto piena attuazione sul canale fisico.

La proposta colma quindi un vuoto che il legislatore ha lasciato aperto, estendendo al canale fisico — quello che raccoglie più contante — un principio che l'ordinamento ha già adottato per l'online.

Evidenze disponibili e loro limiti

La relazione non presenta il pagamento elettronico come soluzione risolutiva. Le evidenze disponibili sono promettenti ma non conclusive, e la proposta è costruita su ciò che esse sostengono davvero.

- **Il pagamento elettronico, da solo, non riduce il danno.** Una revisione rapida della Victorian Responsible Gambling Foundation segnala che i sostituti del denaro, come carte anonime o borsellini, possono favorire una spesa meno controllata. Per questo la proposta non istituisce una carta prepagata al portatore ma un conto nominativo con limiti vincolanti.
- **Funziona il sistema obbligatorio con limiti vincolanti.** Un esperimento di scelta discreta del 2025 indica che il massimo potenziale di riduzione del danno si ha con un sistema obbligatorio, legato a un conto identificato e con limiti che il giocatore non può aggirare. Le sperimentazioni volontarie mostrano invece bassa adesione, per ragioni di riservatezza (studio qualitativo).
- **L'esperienza più vicina è quella norvegese**, dove la carta di gioco è obbligatoria sui terminali dal 2009 con limiti di perdita fissati per legge. I dati mostrano una riduzione del gioco problematico, ma l'effetto è confuso con quello di altre riforme, tra cui il divieto delle vecchie slot: non è possibile attribuirlo alla sola carta. L'identificazione obbligatoria sui terminali ha avuto effetti diversi sui diversi gruppi di giocatori.
- **La qualità complessiva delle prove è limitata.** Una revisione di mappatura pubblicata su Lancet Public Health giudica scarsa la qualità delle evidenze sugli interventi di limitazione del gioco.

Da queste evidenze discendono tre scelte della proposta: il conto è **nominativo e statale** (articoli 3 e 4), i limiti sono **vincolanti** (articolo 8) e l'applicazione è **graduale e misurata** (articolo 10, fase pilota con valutazione autonoma dell'ISS e soglie fissate prima dell'avvio), proprio perché le prove sull'effetto reale nel contesto italiano non esistono ancora.

Profili costituzionali

La proposta è compatibile con la Costituzione, con quattro passaggi che il testo rispetta.

1. **Competenza.** Il gioco pubblico è materia statale, per i profili di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera h) e per la disciplina dei mezzi di pagamento e del sistema finanziario; la tutela della salute è il fine. Una legge statale evita il contenzioso con le Regioni che ha segnato la disciplina dei limiti territoriali del gioco.
2. **Libertà d'impresa (articolo 41).** L'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza e alla salute, e la legge può indirizzarla a fini sociali. La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto in più occasioni la prevalenza della tutela della salute sull'interesse economico degli operatori del gioco.

3. **Legittimo affidamento dei concessionari.** La modifica delle condizioni in corso di concessione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico è ammessa, a condizione di un termine congruo. Il testo lo garantisce: nulla osta conformi dall'entrata in vigore, fase pilota dopo sei mesi, estensione solo entro la scadenza delle concessioni (articolo 10), e credito d'imposta per l'adeguamento (articolo 11).
4. **Proporzionalità.** La misura è *idonea*: rende applicabili limiti e autoesclusione oggi ineffettivi. È *necessaria*: nessuna misura meno restrittiva ottiene l'identificazione del giocatore, perché il contante è anonimo per natura. È *non eccessiva*: non vieta il gioco, sostituisce il mezzo di pagamento, resta disponibile in forma tracciata anche per chi non ha un conto bancario, ed è introdotta per gradi con valutazione intermedia.

Copertura finanziaria (articolo 81). Gli oneri sono quantificati e coperti (articolo 16); la fase pilota serve anche a misurare l'effetto sul prelievo erariale unico prima dell'estensione.

I riferimenti puntuali alla giurisprudenza costituzionale, di cui la relazione dà qui il solo orientamento generale, vanno inseriti e verificati al momento del deposito.

Profili di diritto dell'Unione europea

La proposta rispetta il diritto dell'Unione perché è una restrizione settoriale, proporzionata e non discriminatoria, con mezzi di pagamento alternativi sempre disponibili. Il contante resta pienamente utilizzabile ovunque, salvo che sull'apparecchio.

Profilo	Contenuto	Come la proposta lo rispetta
Corso legale dell'euro (regolamento (CE) n. 974/98)	Limiti ai pagamenti in contanti sono ammessi per motivi pubblici se restano altri mezzi leciti di pagamento e sono proporzionati (quadro BCE)	Restrizione limitata a un settore, con ricarica del conto sempre possibile in contanti entro il massimale (articolo 5)
Corte di giustizia, *Hessischer Rundfunk* (cause C-422/19 e C-423/19)	Gli Stati possono escludere il contante in ambiti specifici per motivi di interesse pubblico, se proporzionato	Fini di salute pubblica e di prevenzione del riciclaggio, riconosciuti come legittimi
Consultazione della BCE (decisione 98/415/CE)	I progetti di legge sui mezzi di pagamento vanno sottoposti al parere della BCE	Previsto all'articolo 15, comma 2, come condizione di efficacia
Notifica TRIS (direttiva (UE) 2015/1535)	Le regole tecniche sugli apparecchi vanno notificate prima dell'adozione	Previsto all'articolo 15, comma 1; precedente favorevole sulle regole tecniche delle AWPR (Agimeg)
Libera prestazione di servizi (articolo 56 TFUE)	Le restrizioni al gioco sono ammesse per motivi imperativi di tutela dei consumatori e di lotta alla dipendenza (*Gambelli*, *Placanica*)	Misura applicata senza distinzione a tutti gli operatori, con finalità sanitaria
Proposta di regolamento sul corso legale (COM(2023) 364)	Esclusioni del contante ammesse se previste per legge, in buona fede e proporzionate	La proposta rientra nel perimetro; da riverificare lo stato di adozione al deposito

Aiuti di Stato	Il credito d'imposta ricade nel regime *de minimis* (regolamento (UE) 2023/2831)	Platea limitata a esercenti e gestori, con tetto per apparecchio (articolo 11)

La BCE ha censurato limiti al contante così stringenti da renderlo di fatto inutilizzabile come mezzo di pagamento in generale. La proposta non ha questo effetto, e la relazione lo afferma espressamente: la restrizione riguarda un solo settore e lascia intatto il corso legale ovunque altrove.

Protezione dei dati e altri diritti incisi

Il conto nominativo crea lo storico del comportamento di gioco di ogni persona: è il punto di maggiore esposizione della proposta e per questo è disciplinato con lo stesso rigore dell'obbligo. L'articolo 9 attribuisce la titolarità dei dati ad ADM e fa del gestore tecnico un responsabile del trattamento. Concessionari, produttori ed esercenti vedono solo identificativi pseudonimi e mai l'identità del giocatore né il suo storico. È vietato ogni uso commerciale o promozionale dei dati, a pena di revoca della concessione o del nulla osta. Il decreto attuativo è subordinato alla valutazione d'impatto e al parere del Garante.

Gli altri diritti incisi sono tutti comprimibili e mitigati nel testo.

Diritto	Chi è inciso	Mitigazione
Riservatezza	Giocatori	Pseudonimato verso gli operatori; carta dedicata, non la tessera sanitaria (articoli 4 e 9)
Inclusione finanziaria	Non bancarizzati, anziani, stranieri	Conto e carta gratuiti; nessun requisito di conto bancario; ricarica in contanti presso gli esercenti (articoli 3 e 5)
Libertà d'impresa	Esercenti, gestori, produttori	Transitorio graduale, credito d'imposta del 50% con tetto per apparecchio, nessun obbligo prima del pilota (articoli 10 e 11)
Affidamento dei concessionari	Concessionari di rete	Estensione condizionata agli esiti del pilota, entro la scadenza delle concessioni (articolo 10, commi 4 e 4-bis)
Uso del contante	Tutti	Nessun diritto a pagare in contanti un singolo servizio; il contante resta ammesso per la ricarica entro il massimale

Il rischio che una parte del gioco si sposti verso l'offerta illegale è il rilievo più serio che il settore muoverà. La proposta lo affronta con un piano straordinario di controlli di ADM e Guardia di finanza che parte con il pilota (articolo 13), con la valutazione dell'ISS, che confronta le province coinvolte con province di confronto e con una stima di partenza del gioco illegale rilevata prima dell'avvio (articolo 10, comma 2-bis), e con una relazione annuale al Parlamento sull'andamento del gioco illegale.

Illustrazione delle disposizioni

Art.	Contenuto	Ragione
1	Finalità e principi; la legge non vieta il gioco lecito	Delimita l'intervento al mezzo di pagamento e alla protezione del giocatore
2	Definizioni (apparecchi, punti scommesse, conto, carta, gestore, RUA, ADM)	Perimetro certo: AWP, AWPR e scommesse in rete fisica
3	Conto di gioco statale presso ADM, unico per persona, gestito da società pubblica; fondi segregati; gratuito	Un solo tetto e un'unica autoesclusione su tutti i canali; i dati non passano a soggetti privati
4	Carta gratuita; riconoscimento universale su ogni apparecchio e terminale; divieto di circuiti proprietari; identificativo pseudonimo	Nessuna frammentazione del sistema; riservatezza verso gli operatori
5	Ricarica in contanti con identificazione e da conti intestati al titolare, mai a credito; massimali unici per persona; compenso fisso per l'esercente; fondi sempre restituibili	Il contante resta una porta d'ingresso tracciata, a tetto basso; la banca è un canale tracciato ma con limiti; niente gioco a debito
6	Divieto di accettatori di contante sugli apparecchi, con autenticazione e registrazione delle sessioni	Il cuore della misura, applicato secondo l'articolo 10
7	Estensione alla raccolta fisica delle scommesse, dodici mesi dopo	Seconda fase, per non appesantire la valutazione iniziale
8	Limiti predefiniti (riducibili subito, aumentabili dopo 72 ore), tetto inderogabile, pause, blocco RUA, verifica dell'età, valori prudenziali per i conti nuovi, vincolo volontario a tempo con uscita ritardata	Rende effettivi gli strumenti di protezione
8-bis	Indicatori oggettivi di rischio e interventi graduati e reversibili (messaggio, pausa, invito ai servizi); misure del giudice tutelare; nessuna sanzione al giocatore	Dà un punto di intervento a chi rischia, senza togliere il controllo
9	Dati: titolarità ADM, pseudonimi, divieto di uso commerciale, DPIA e parere del Garante; storico usato solo per la protezione	Compensa la maggiore esposizione dei dati con garanzie forti
10	Fase pilota di dodici mesi in province rappresentative, con province di confronto e soglie fissate prima, valutazione autonoma dell'ISS, estensione condizionata e sospendibile	Gradualità: misura l'effetto reale prima di estendere
11	Credito d'imposta del 50% con tetto di 500 euro per apparecchio, a esercenti e gestori, in regime *de minimis*	Sostiene i soggetti più deboli della filiera
12	Sanzioni: esercente 5.000–15.000 euro per apparecchio con sospensione e revoca; produttori 20.000–100.000 euro	Rendono antieconomico violare l'obbligo: il margine annuo dell'esercente per apparecchio è di circa 2.000–2.500 euro
13	Piano straordinario di controlli ADM–Guardia di finanza; relazione annuale sul gioco illegale	Governa il rischio di spostamento verso l'illegale

14	Relazione annuale al Parlamento e valutazione indipendente dell'ISS dopo tre anni	Misura dell'efficacia e base per la revisione
15	Notifica TRIS e parere BCE come condizioni di efficacia delle norme tecniche	Rispetto delle procedure europee
16	Copertura: quota vincolata del PREU per gli oneri ricorrenti, Fondo per interventi strutturali di politica economica per l'onere iniziale; monitoraggio	Rispetto dell'articolo 81 della Costituzione
17	Entrata in vigore dopo quindici giorni; estensione alle VLT e ad altri canali con DPCM	Chiude il perimetro lasciando la porta aperta a un'estensione controllata

Effetti finanziari

Gli oneri diretti sono valutati in 25 milioni di euro per il 2027, 78 milioni per il 2028, 58 per il 2029, 59 per il 2030 e 35 milioni annui dal 2031. Comprendono l'infrastruttura del conto statale, la sua gestione, il piano di controlli e il credito d'imposta (al massimo circa 70 milioni complessivi, spalmati su tre anni). Sono stime ricavate dalla valutazione economica allegata, da confermare con il gestore tecnico e con ADM. L'onere ricorrente è coperto da una quota vincolata del prelievo erariale unico (PREU), l'onere iniziale dal Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il rilievo finanziario maggiore non è un onere ma una minore entrata. Se il pagamento tracciabile riduce la raccolta delle AWP, scende il PREU, che è il 24% della raccolta. Su una base di circa 3,35 miliardi di euro l'anno (stima per le sole AWP), un calo di raccolta del 10%, 20% o 30% comporterebbe una perdita rispettivamente di circa 336, 672 e 1.008 milioni di euro l'anno a regime.

La proposta non nasconde questo effetto e lo gestisce con la gradualità: nell'anno di fase pilota, su una quota del 10–15% del parco apparecchi, la perdita è compresa tra circa 34 e 151 milioni di euro. Il pilota produce il dato che oggi manca, l'attrito reale, e permette di decidere l'estensione sapendo quanto costa. Una parte del calo è inoltre l'effetto voluto della misura: il gettito che viene meno è gettito generato dal gioco problematico.

Le fonti più ovvie di copertura, la proroga onerosa delle concessioni e il ritocco del PREU, sono già contate nella legge di bilancio per il 2027 e non sono riutilizzate. I benefici sociali (costi sanitari, familiari e da indebitamento evitati) non sono quantificati nel gettito; la valutazione dell'ISS prevista dall'articolo 14 è la sede per stimarli.

Monitoraggio, valutazione e clausola di revisione

La proposta si impegna a misurare i propri effetti, perché le prove disponibili non bastano a darli per certi.

1. **Valutazione del pilota** (articolo 10, commi 2-bis e 3): indicatori, province di confronto, valori di partenza e soglie sono fissati prima dell'avvio. Entro tre mesi dalla fine della fase pilota l'ISS, in piena autonomia, riferisce alle Camere su indicatori di danno, raccolta e PREU, adesione al conto e uso dei limiti, autoesclusioni e vincoli volontari, gioco illegale e criticità di accessibilità. ADM fornisce i dati e può allegare osservazioni.

2. **Relazione annuale** (articolo 14, comma 1): raccolta per canale, comportamenti di gioco in forma aggregata, prevalenza del disturbo da gioco, andamento del gioco illegale.
3. **Valutazione indipendente dell'ISS** (articolo 14, comma 2): tre anni dopo la piena applicazione del divieto, con eventuali proposte di revisione del Governo.
4. **Monitoraggio finanziario** (articolo 16, comma 3), ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009.

La proposta è quindi falsificabile, e lo è nel testo, non solo nelle intenzioni: l'estensione generale (articolo 10, comma 4) è condizionata a una riduzione minima degli indicatori di danno e a un aumento del gioco illegale non oltre soglia, entrambe fissate prima dell'avvio. Se la relazione dell'ISS non accerta queste condizioni, l'estensione è sospesa e il Governo riferisce alle Camere con misure correttive o con una proposta di revisione (comma 4-bis). Dodici mesi bastano per osservare l'uso dei limiti, la concentrazione delle perdite e le richieste di aiuto, non per misurare con sicurezza la prevalenza del disturbo: per questo le soglie riguardano indicatori anticipatori, e il giudizio finale resta alla valutazione indipendente dell'ISS dopo tre anni (articolo 14). L'effetto sul prelievo erariale unico è misurato e riferito, ma non è di per sé una condizione di sospensione.

Verifiche prima del deposito

- Riferimenti normativi e giurisprudenziali: controllare ogni citazione sul testo vigente, in particolare la determina ADM del 22 ottobre 2026, l'articolo 13 del decreto legislativo n. 41 del 2024 e gli estremi della giurisprudenza costituzionale.
- Data finale del divieto: dipende dalla proroga delle concessioni nella legge di bilancio per il 2027, non ancora legge nelle fonti consultate.
- Stime di costo e di attrito: da validare con PagoPA, Poste, ADM e Ragioneria dello Stato nella relazione tecnica.